

1500843-32.2022.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Sandro Fiorotti Cezar

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Alex Sandro Fiorotti Cezar, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, II, "j", do Código Penal.

Consta da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira Foro de Limeira 1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500843-32.2022.8.26.0320 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500843-32.2022.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Alex Sandro Fiorotti Cezar

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Alex Sandro Fiorotti Cezar, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, II, "j", do Código Penal.

Consta da denúncia que na data e local dos fatos, o réu, trazia consigo e guardava, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, cento e vinte seis porções de Erythroxylon coca em pó e outras dezenove porções de cocaína, estas em

pedra, substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, isto em período de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19.

Sendo o réu notificado, apresentou defesa prévia, sendo a denúncia recebida com base no inquérito policial e foi regularmente citado, bem como teve apresentadas suas certidões de antecedentes criminais.

Como medida de instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes e foi interrogado o réu.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação por estar demonstrada a autoria e materialidade do delito de tráfico de entorpecentes.

Já a defesa pleiteou a absolvição do réu por insuficiência de provas ou a desclassificação para o porte de tóxicos destinado ao próprio consumo.

É o relatório.

DECIDO.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito da questão.

A ação penal é procedente.

Tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, perfeitamente possível atribuir ao acusado a prática do delito do art. 33, caput, da Lei Antitóxicos.

A materialidade do delito vem comprovada de acordo com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 96/97 e pelo laudo de constatação de fls. 14/16, tratando-se de 47 g. de cocaína em pó, divididos em cento e duas porções e outros 18,3 g. de cocaína em pedra, divididos em dezenove porções, evidenciando-se a intenção de tráfico por estarem prontas para serem entregues ao usuário final, sendo elevado o número de unidades.

Não se negue o fato de ter o réu procurado apresentar uma versão que o favorecesse, alegando que havia acabado de comprar vinte e quatro porções de cocaína em pó e uma pedra para seu próprio uso, quando ali chegaram os guardas municipais, tendo os traficantes fugido do local, não sendo o possuidor do tóxico restante.

Porém, ouvidos os guardas municipais Farias e Pimentel, disseram ter visto o réu no local dos fatos, tendo ele algo nas mãos e procurou se afastar, até que dispensou algo em uma lixeira, tratando-se de vinte e quatro porções de cocaína em pó e uma em pedra, tendo ele dinheiro consigo e nas imediações encontraram outras cento e vinte e duas porções de cocaína em pó e outras dezoito em pedra, alegando o acusado que se encontrava no local apenas para consumir tóxicos.

Portanto, se os guardas municipais aleatoriamente viram o réu mexendo em algo, logo tendo procurado fugir, tendo dispensado algumas porções de cocaína em uma lixeira, tendo ainda dinheiro em seu poder, sendo encontradas outras várias porções de tóxicos nas imediações, obviamente ele guardava e trazia todo o tóxico, destinado ao consumo de terceiros.

O crime em exame é de conteúdo múltiplo, bastando a posse de tóxicos destinado ao consumo de terceiros, não se exigindo a demonstração efetiva da mercancia por parte do réu.

Inexistiu nulidade quanto a busca pessoal feita, realizada nos moldes do art. 244 do CPP, até porque a Jurisprudência tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como do Colendo Supremo Tribunal Federal aponta que eventual irregularidade quanto à informação ao direito de permanecer em silêncio, é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (cf. RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJE 04/05/2016, RHC 61.754/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma).

Conforme recente julgado emanado do E. Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 1500181-88.2021, deste Juízo, na) Mesmo que tenha ocorrido eventual ausência da informação de direito ao silêncio, isto não tem o condão de gerar automaticamente uma nulidade, salvo quando demonstrada a ausência do caráter voluntário do ato, o que não ocorreu no caso em exame.

Como é cediço, o direito ao silêncio é um consectário do nemo tenetur se detegere,

sendo este uma garantia da não incriminação, segundo o qual ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, ou seja, ninguém pode ser forçado, por qualquer autoridade a fornecer involuntariamente qualquer tipo de informação ou declaração que o incrimine, direta ou indiretamente.

Trata-se de princípio de caráter processual penal, já que intimamente ligado à produção de provas incriminadoras.

Assim, não merece acolhimento a alegação de nulidade por ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio.

E nem há como se justificar uma ausência de motivos para a busca, diante do fato de terem os guardas visto o réu com algo nas mãos, procurando se afastar do local e veio a dispensar o que trazia em uma lixeira.

Se porventura o réu tinha pouco dinheiro em seu poder, isto decorre do fato de ter ocorrido a apreensão nas primeiras horas da manhã (7:00 h.) e ainda não havia feito o réu muitas vendas.

E a respeito da alegação sobre ser o entorpecente destinado ao próprio consumo, isto não pode ser aceito, pois o acusado não estava unicamente na posse de algumas porções de cocaína em pó e em pedra, mas centenas delas estavam próximas de onde ele se encontrava, não havendo outras pessoas nas imediações.

Irrelevante terem os guardas divergido sobre a distância que se encontrava a maior parte do tóxico de onde foi visto o réu, pois é certo que era pequena a distância e não havia outras pessoas próximas a ele que pudessem ser os possuidores da droga. Veja-se ainda ter o réu dito que pagou duzentos e setenta reais por vinte e cinco porções de cocaína, pois trabalhava como servente de pedreiro, na fase inquisitorial, disse o réu ser desempregado (vide fl. 18), cabendo indagar como conseguiu o numerário para aquisição do tóxico.

E sem razão a defensoria quando se insurge contra a atividade policial, não havendo qualquer motivo para lhe conferir descrédito, mesmo porque se tratam de funcionários públicos cujos atos gozam de presunção de veracidade e não estão impedidos de depor.

Ademais, seria contraditório o Estado dotar seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosa e quando os chama para prestar esclarecimentos sobre seus atos, não conferir crédito às suas versões.

Farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal nesse sentido, podendo ser extraídos os seguintes julgados:

" O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos"

(STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas ".

(Supremo Tribunal Federal, HABEAS CORPUS Nº 74522 JULGAMENTO: 19/11/1996)

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse

particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. " (STF - 2ª T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Corrêa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

Valiosas ainda as lições encontradas em julgado inserto na JTJ 268/525, sendo feita menção a outros acórdãos, encontrados em RJTJSP 13/478 e RT 733/567, no sentido de que ninguém se envolve suasoriamente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida. O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável.

Também deve ser anotado qual seria o motivo para serem feitas restrições aos depoimentos de guardas municipais que sequer conheciam o réu, para serem acolhidas justificativas feitas por pessoa que pretende se ver livre de acusação pela prática de crime grave.

Tais enunciamentos são feitos para se repelir a versão do réu de que os guardas omitiram a existência de outros traficantes no local ou nada falaram sobre ter o réu justificado que outros traficantes tinham fugido.

Desse modo, ficou demonstrada a materialidade do delito e respectivo nexos causal com a autoria delituosa por parte do réu, o qual trazia consigo e guardava grande quantidade de substâncias entorpecentes destinadas ao consumo de terceiros, impondo-se-lhe o decreto condenatório.

Na dosagem da pena, atento aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, verifico que as circunstâncias judiciais são desfavoráveis ao réu, ostentando maus antecedentes criminais, como visto a fls. 46/50, ficando fixada sua pena inicialmente em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Incide em desfavor do réu ainda a circunstância agravante objetiva de ter sido o crime cometido em período de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, devendo sua pena ser elevada em um sexto e definitivamente fixada em sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, o unitário no mínimo legal.

Não há como aplicar a benesse do § 4º do art. 33 da atual Lei nº. 11.343/06, pois se trata de réu que conta com várias condenações criminais anteriores aos fatos. O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o fechado, tendo em vistas as recomendações da Lei nº 8.072/90, já que se trata de delito hediondo.

Vale observar que para a fixação de regime inicial fechado, isto continua a ser estabelecido pelas regras contidas no art. 59 do Código Penal, o qual faz menção ao § 3º, do art. 33, do mesmo Codex, ou seja, não se trata apenas de se analisar a quantidade da pena, mas que este regime inicial atenda à personalidade do acusado e em que circunstâncias cometeu o delito.

Nesse sentido, os seguintes precedentes emanados do Colendo Supremo Tribunal Federal: HC 104.827, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 06/02/2013; HC 111.365, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 19/03/2013; are 675.214-agr, segunda turma, relator o ministro Gilmar Mendes, DJE de 25/02/2013; HC 113.880, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 17/12/2012; HC 112.351, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 08/11/2012; RHC 114.742, primeira turma, relator o ministro Dias Toffoli, DJE de 08/11/2012; HC 108.390, primeira turma, relatora a ministra Rosa Weber, DJE de 07/11/2012.

E deverá estar preso para apelar, pois não se concede o direito de apelar em liberdade para quem já se encontrava preso cautelarmente, não se perdendo de vista também os preceitos contidos na Lei nº 8.072/90, devendo ainda ser preservada a ordem pública.

A respeito da detração da pena, para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, são desconhecidos os demais critérios previstos no art. 111 da Lei de Execuções Penais para sua concessão, não havendo como considerá-la para fixação do regime inicial de cumprimento de pena do réu Anderson.

A propósito, consoante luminar acórdão do E. Tribunal de Justiça de São Paulo, não obstante a atual redação do art. 387, § 2º, da lei penal adjetiva, nem sempre se afigura recomendável que o E. Juízo de conhecimento efetue desde logo a detração da sanção para fins de abrandamento do regime de encarceramento; às vezes convém que o E. Juízo de Execuções se desincumba da tarefa, por se tratar de órgão estruturado especificamente para apurar incidentes de execução e com melhores condições de verificar a presença de variáveis prejudiciais à concretização do regime prisional imposto nessa seara (como a necessidade de unificação de penas) – Apelação 0072611-44.2013.8.26.0050, Relator Des. Geraldo Wohlers, j. 11/11/2014. v.u..

Ante o exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Alex Sandro Fiorotti Cezar, qualificado nos autos, a pena de sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, o unitário no mínimo legal, sob o regime inicial fechado, dando-o como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o art. 61, II, “j”, do Código Penal.

Recomende-se o réu na prisão onde se encontra.

Custas ex lege, condenando-se o réu oportunamente, ao pagamento de 100 UFESP, deixando de fazê-lo, por ora, sendo merecedor dos benefícios da assistência judiciária.

Nos termos da alínea “b”, inciso II, do art. 91, do Código Penal, decreto a perda do dinheiro apreendido nos autos.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Limeira, 13 de julho de 2022.

Rogério Danna Chaib

Juiz de Direito -

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA